SENTENÇA

Processo: 0800006-90.2024.8.19.0013

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ZILDA DA SILVEIRA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPGE
DEFENSORIA PÚBLICA: DP ÚNICA DE CAMBUCI (834)

RÉU: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MUNICIPIO DE CAMBUCI

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ZILDA DA SILVEIRA SILVA, em face do(s) ente(s) público(s) acima epigrafado(s), na qual requer seja determinado o fornecimento de medicamento para que possa tratar o quadro clínico de DIABETES MELLITUS TIPO 2 (CID: 10: E 11.2), com base no direito à saúde. Alega que expediu ofício à Secretaria Municipal de Saúde, obtendo resposta de que o medicamento está em 'zona cinzenta'.

ID. 96060637: decisão em que defere a tutela de urgência e a gratuidade de justiça.

ID. 97406247: ofício em cumprimento à tutela deferida e esclarece que o medicamento faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF, cabendo ao Estado do Rio de Janeiro o seu fornecimento.

ID. 98676338: Contestação do Município em que requer a improcedência do pedido e alega, em suma, que o medicamento não integra o REMUNE, mas é disponibilizado pela CEAF, integrado a RENAME.

ID. 101024731: contestação do Estado em que requer a improcedência dos pedidos da inicial, e alega, em suma, que o medicamento não integra o REMUNE, mas existem alternativas terapêuticas.

ID. 101303719, 103990535 e 107155035: ofícios em cumprimento à tutela deferida.

ID. 111644236: réplica em que rebate as alegações dos réus e repisa as fundamentações da inicial.

ID. 115214871: determinação em provas

ID. 129361292: parte autora alega não ter mais provas a produzir e pugna pelo julgamento antecipado.

ID. 144113543: certidão em que atesta a ausência de manifestação dos réus.

ID. 145980088: decisão saneadora.

ID. 198504892: parte autora junta laudo médico no ID. 198504893 alegando que o medicamento não pode ser substituído pelos disponibilizados pelo SUS.

ID. 204828874: intimação dos réus.

ID. 233011488: certidão em que atesta a ausência de manifestação dos réus.

OS AUTOS VIERAM CONCLUSOS.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, na qual a parte autora, sob a alegação de que sofre de enfermidade e necessita do uso de MEDICAMENTO, de forma contínua, s qual não ostenta capacidade de adquirir, pretende que o(s) réu(s) seja(m) compelido(s) a fazê-lo.

A enfermidade alegada pela parte autora é:

DIABETES MELLITUS TIPO 2 (CID: 10: E 11.2)

Para o tratamento requer o fornecimento dos seguintes MEDICAMENTOS:

FORXIGA 10mg

II.1. DAS PRELIMINARES

A solidariedade entre os entes federativos encontra-se consolidada na jurisprudência, restando prejudicada a preliminar alegada pelo Estado.

Configurados o interesse processual e a legitimidade das partes. Presentes também os pressupostos processuais, não incidindo, in casu, a regra dos art. 354 e 355 do CPC/2015. Por tal razão dou o feito por saneado.

Registra-se que a lide comporta julgamento no estado em que se encontra o processo, nos moldes do art. 355, I, do NCPC, porque, embora a matéria versada seja de fato e de direito, não há necessidade de dilação probatória, revelando-se a prova documental já carreada aos autos, notadamente os laudos médicos, suficiente ao deslinde da controvérsia. Sobre o tema, vale destacar: AgRg no Ag 660.787/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 10/10/05. AgRg no REsp n. 1.096.147-SC. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/03/2011. AgRg no AREsp 96.554/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 27.11.2013. AgRg no REsp 1173795/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/05/2014. No TJERJ o Recurso Inominado n. 0315104-97.2013.8.19.0001. Rela. Juíza Simone Lopes da Costa. 1ª Turma Fazendária. j. 13/10/2014).

II.2. DO MÉRITO

No mérito, a questão foi bem delineada na decisão liminar de ID 96060637.

Eis os termos da referida decisão:

"A presente ação tem por objetivo compelir o Poder Público, a garantir o fornecimento do necessário para o restabelecimento da saúde da parte autora.

A Constituição da República garante o direito à vida e à saúde (arts. 5º, "caput", e 6º, "caput"), impondo ao Estado o correspondente dever de provê-lo (art. 196 e seguintes). A Constituição Fluminense, de igual sorte, estabelece tais garantia no art. 8º, parágrafo único. No plano infraconstitucional, a Lei n. 8.080/90 regula o Sistema Único de Saúde - SUS e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e funcionamento dos serviços a ela correspondentes, estabelece no art. 6º que "estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: [...] d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; [...]".

A solidariedade entre os entes federativos consta da Súmula n. 65 da Corte Fluminense. Também, nos termos do Tema 793 do STF, Relator MIN. LUIZ FUX Leading Case: RE 855178.

A partir daí, vê-se que inexiste qualquer dúvida quanto à obrigação do réu de prover o direito à saúde. Ademais, trata-se a muito de tema sedimentado na jurisprudência,

De igual modo, dispensa maiores considerações teses defensivas baseadas questões orçamentarias, financeiras, na reserva do possível, nas regras procedimentais, todos temas há muito superados pela jurisprudência, mormente quando baseado em meras alegações.

Os Tribunais Superiores já proferiram julgamentos em abstrato sobre temas levados ao seu conhecimento, tendo fixado teses quanto ao fornecimento de medicamentos não constantes do RENAME, ou, ainda que constantes, se em caso de prescrição OFF LABEL, possuem os demandados o dever de fornecimento.

Cite-se o REsp nº 1.657.156-RJ, no rito dos recursos repetitivos, estabelecido no artigo 1036 e seguintes do CPC, tema cadastrado sob o número 106, foi recentemente decidido pelo C. STJ, que firmou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, devendo-se atentar ainda para o complemento em sede de embargos. FORAM MODULADOS OS EFEITOS no sentido de que (A) OS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS SÃO APLICÁVEIS A TODOS OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA A PARTIR DE 4/5/2018; (B) QUANTO AOS PROCESSOS PENDENTES, COM DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À 4/5/2018, É EXIGÍVEL O REQUISITO QUE SE ENCONTRAVA SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ: A DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO.

Cite-se, ainda, quanto à medicamento não registrado na ANVISA ou prescritos off label, REsp nº 1.657.156-RJ, objeto embargos de declaração acolhidos quanto ao uso OFF LABEL, afastando a obrigatoriedade de fornecimento, salvo excepcionalmente, preenchidos requisitos (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES)"

Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em 22 de maio de 2019, que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), salvo em casos excepcionais. A decisão foi tomada, por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 657.718, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do ministro Marco Aurélio. (TEMA n. 500)

Por fim, com base no Tema 793/STF e entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à adequada aplicação do Tema 793/STF (AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.415 MATO GROSSO DO SUL, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA e RE 1360024, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Publicado em 31/03/2022), vinha sendo determinada esclarecimento e/ou a inclusão da União no polo passivo e futuro declínio. Todavia, em razão do entendimento predominante oriundo dos acórdãos proferidos nos AI n. 0065910-03.2022.8.19.0000 (23ª CC), 0065925-69.2022.8.19.0000 (2ª CC), 0065939-53.2022.8.19.0000 (26ª CC), 0072678-42.2022.8.19.0000 (24ª CC), 0054311-67.2022.8.19.0000 (17ª CC), além do IAC 14 do STJ e atualmente da decisão do STF no Recurso Extraordinário 1.366.243, que tem repercussão geral reconhecida (Tema 1.234), em prestígio a duração razoável do processo, deixo, por ora, de determinar inclusão da União.

No caso dos autos, trata-se de demanda vinculado aos precedentes encimados, devendo ser verificado se a parte autora cumpriu com os requisitos fixados pela jurisprudência, inclusive para fins de fixação da competência.

FIXADAS TAIS PREMISSAS, DECIDO:

Trata-se de demanda que versa sobre direito à saúde, à vida. Esta não pode esperar, aguardar, o debate e a pacificação jurídica sobre temas pendentes de definição pacífica pelos Tribunais Superiores.

Desse modo, tratando-se de questão jurídica-processual ainda controvertida, mas atendo a questão jurídica-material exposta na inicial, com pedido de tutela de urgência, passa-se a sua análise, de modo a preservar e evitar dano à parte, sendo certo que o art. 64 do CPC, estabelece: "§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

De se destacar que não há dúvidas quanto à solidariedade, mas apenas divergência entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade ou não de inclusão da União em determinadas hipóteses, o que não retira a obrigação dos demais entes.

As enfermidades alegadas pela parte autora são:

DIABETES MELLITUS TIPO 2 (CID: 10: E 11.2)

Para o tratamento requer o fornecimento dos seguintes MEDICAMENTOS:

FORXIGA 10mg

Compulsando os autos, em especial os documentos médicos, verifica-se, neste juízo preambular, o que segue.

A parte autora não esclarece se o(s) medicamento(s) consta(m) do RENAME ou não, pelo que necessário a análise quanto ao preenchimento dos requisitos encimados, o que passo a fazer.

Compulsando os autos, em especial os documentos médicos, verifica-se, neste juízo preambular, em análise quanto ao preenchimento dos requisitos encimados, o que segue.

I. Verifica-se a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito?

A parte autora, pelo que até então consta dos autos, não possui condições de arcar com o custo do medicamento prescrito, tendo sido inclusive deferida a gratuidade de justiça.

II. Verifica-se a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS?

A parte autora, por meio do documento de id. 95756219, pág. 08, comprova tal requisito, tendo sido esclarecido que os medicamentos fornecidos pelo SUS não deram resultado favorável.

III. Verifica-se a ausência de registro na ANVISA de algum medicamento prescrito?

Até então, não há questionamentos quando ao fato de o medicamento se encontrar ou não registrado na ANVISA, o que de acordo com o art. 5º, conjugado com o art. 80, ambos do CPC, revela-se o suficiente neste juízo preliminar.

IV. Trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos experimentais ou mesmo de prescrição de medicamentos fora dos usos autorizados pela agência (off label)?

Até então, não há questionamentos quando ao fato de de fornecimento de medicamentos experimentais ou mesmo de prescrição de medicamentos fora dos usos autorizados pela agência (off label), o que de acordo com o art. 5º, conjugado com o art. 80, ambos do CPC, revela-se o suficiente neste juízo preliminar.

Diante das conclusões encimadas, de acordo com os elementos constantes dos autos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para: (…)"

NO CASO DOS AUTOS, efetivado o contraditório, a conclusão de mantêm, mesmo diante dos temas 6 e 1234 do STF.

Existe comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, id. 95756219, pág. 6 e 7, e, principalmente, no id. 95756219, onde esclarecido que feito o uso da outra medicação não tendo resultado favorável. Com o saneamento, após e**fetivado o contraditório, foi determinado especificamente o esclarecimento do seguinte ponto:**

1. Se o medicamento FORXIGA 10mg pode ser substituído por GLIBENCLAMIDA 5 mg comprimido; CLORIDRATO DE METFORMINA 500 mg e 850 mg comprimido; GLICLAZIDA 30 mg de liberação controlada; INSULINA HUMANA NPH - suspensão injetável 100 UI/ml; INSULINA HUMANA REGULAR - suspensão injetável 100 UI/ml; INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA - Lispro, as parte e glulisina; SERINGAS com agulha acoplada para aplicação de insulina; TIRAS REAGENTES de medida de glicemia capilar; LANCETAS para punção digital.

Vejamos a resposta médica:

DECLARAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRM: 112423-4
Nome: CARLOS ALBERTO MORACEN HERNANDEZ
Endereço: RUA DOUTOR FARIA SERRA 18 CENTRO
Telefone: (22) 99925-2884

Paciente: ZILDA SILVEIRA SILVA

Descrição:
Excelentíssimo senhor Juiz PAULO VITOR SIQUEIRA MACHADO Venho respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar esclarecimentos acerca da sua solicitação, a fim de contribuir para uma melhor compreensão.
No caso substituição das seguintes medicações da paciente sobre os meus cuidados:
- FORXIGA 10MG no caso da minha paciente não pode ser substituido por nenhuma das medicações de uso oral já mencionadas devido á que fez uso das mesma com resultado não favorável, no caso das insulinas recomendadas pelo SUS não é a melhor escolha na paciente devido á que sendo minha paciente diagnosticada com diabetes tipo II o tratamento correto seria hipoglicemiantes orais e não injetáveis, sendo estes prioridade na diabetes tipo I ou em diabéticos tipo II quando estes não conseguem se controlar com nenhumas das terapêutica orais protocoladas. Por tanto não recomendo a substituição do mesmo no momento atual.

Além disso, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito também se encontra devidamente comprovada, conforme id. 95756219.

E, por fim, a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, foi assinalada pelo médico responsável no id. 95756219.

De acordo com essa peça técnica, a parte autora foi diagnosticada com DIABETES MELITUS TIPO 2 (CID: E11.7) e que, portanto, necessita fazer uso do medicamento requerido.

DA SÚMULA N. 116 DO TJERJ

"Nº. 116 "Na condenação do ente público à entrega de medicamento necessário ao tratamento de doença, a sua substituição não infringe o princípio da correlação, desde que relativa à mesma moléstia." Referência: Súmula da Jurisprudência Predominante nº. 2006.146.00004. Julgamento em 09/10/2006. Relator: Desembargador Marcus Tullius Alves. Votação por unanimidade."

Como se vê, tal súmula não merece mais aplicação ampla e irrestrita conforme vinha se observando na prática. Em alguns casos, servindo de fundamento até mesmo para se requerer exames, cirurgias ou mesmo insumos.

À luz dos entendimentos recentes fixados pelos Tribunais Superiores, nem mesmo em relação a medicamentos o referido verbete sumular pode ser aplicado de forma irrestrita, tendo em vista a aplicação de técnicas de afastamento (distinguishing) ou superação (overruling) do precedente.

O cenário atual é outro, havendo diversas outras questões a serem analisadas e objeto de contraditório, não bastando a simples prescrição médica coma demonstração da imprescindibilidade do medicamento para fins de fixação do dever de fornecimento, como antes prevalecia na jurisprudência.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, em razão moléstia que acomete a parte autora - ZILDA DA SILVEIRA SILVA -, CONDENAR solidariamente os réus à obrigação de fazer, consistente no fornecimento gratuito do medicamento FORXIGA 10mg, por prazo indeterminado, enquanto houver prescrição médica atualizada no mínimo a cada 6 meses em caso de fornecimento contínuo.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Tendo em conta que os réus sucumbiram na integra ou em maior parte, CONDENO solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 82, do CPC.

Deixo de condenar o(s) réu(s) ao pagamento das custas, face à isenção prevista no art. 17, inciso IX, da Lei nº 3.350/99 e conforme Enunciado 28, do Fundo Especial do Tribunal de Justiça.

Dê-se ciência pessoal aos réus e à Defensoria Pública.

Publicada e Registrada eletronicamente. Intime-se.

Dispensado o reexame obrigatório tendo em conta a matéria versada, nos termos do Enunciado n. 7 do Aviso TJRJ 67/2006: "Não estão sujeitas ao duplo grau obrigatório de jurisdição as ações versando sobre fornecimento de medicamentos".

Incumbe ao Cartório do juízo notificar a parte sucumbente, não beneficiária de gratuidade, a proceder a tais recolhimentos em 60 dias, comunicando o crédito, em caso de inadimplemento, ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para fins de cobrança (Lei estadual 3.350/99, art. 31, §§ 1.º e 2.º) (0014376-38.2009.8.19.0206 -APELAÇÃO - DES. FERNANDO FOCH LEMOS - Julgamento: 05/06/2013 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Certifique-se quanto à eventual interposição dos recursos cabíveis.

Nada mais havendo, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

CAMBUCI, na data da assinatura digital.

PAULO VITOR SIQUEIRA MACHADO
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: PAULO VITOR SIQUEIRA MACHADO
03/12/2025 10:34:25
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25120310342583900000224118078

IMPRIMIR GERAR PDF